공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2012-167호 2012. 8. 10.

사 건 번 호 2011부사0722

사 건 명 11개 부산광역시립도서관 발주 연간 도서구매 입찰참가 5개사의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 김윤환(영광도서 대표)
부산 부산진구 부전동 397-55

2. 박홍섭(지성도서 대표)
부산 부산진구 전포동 243-4

3. 윤기현(지편교역 대표)
부산 중구 보수동 2가 77-1

4. 김남기(문정라이브러리시스템 대표)
김해시 장유면 삼문리 82-13

5. 허관욱(예일문화 대표)
부산 동구 수정1동 368-2

심의종결일 2012. 6. 28.

주 문

1. 피심인들은 4개 부산광역시립도서관이 발주하는 연간 도서 구매입찰에 참가하면서

사전에 낙찰예정자와 투찰율을 합의함으로써 부산광역시립도서관 발주 연간 도서구매 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 총 43,000,000원

1) 김윤환(영광도서 대표): 8,000,000원

2) 박홍섭(지성도서 대표): 8,000,000원

3) 윤기현(지편교역 대표): 7,000,000원

4) 김남기(문정라이브러리시스템 대표): 12,000,000원

5) 허관욱(예일문화 대표): 8,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 김윤환(영광도서 대표), 박홍섭(지성도서 대표), 윤기현(지편교역 대표), 김남기(문정라이브러리시스템 대표), 허관욱(예일문화 대표)(이하에서 각 피심인을 지칭함에 있어 성명 대신 해당 사업장의 약칭인 영광, 지성, 지편, 문정, 예일로 각

각 지칭한다)은 서적, 잡지 및 신문 도매업을 영위하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당하고, 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	설립일자	자본금	매출액			당기순이익			종업원수
			2008년	2009년	2010년	2008년	2009년	2010년	
영광	1972.5.1.	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXX	XXX	XXX	XX
지성	2010.12.3.	-	-	-	XX	-	-	-	X
지편	2001.1.13.	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XX	X
문정	2008.8.1.	XX	-	XXX	XXXX	-	X	XX	X
예일	1993.9.20.	XX	XXX	XXXX	XXXX	XX	XX	XX	X

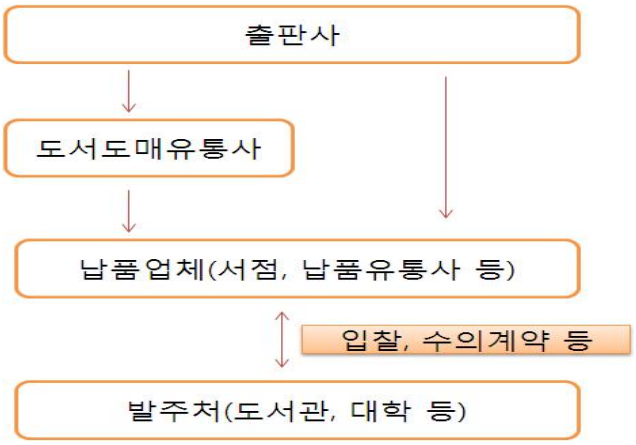
※ 출처: 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 도서납품 및 유통구조 개요

2 도서납품은 도서관, 대학 등 발주처가 도서납품업체와 입찰 또는 수의계약을 통해 도서납품계약을 체결하면, 이들 납품업체가 출판사나 도서도매유통사로부터 도서를 구입하여 납품하거나 자신의 재고도서를 납품하는 방식으로 이루어진다.

<표 2> 도서 유통 구조



3 대형서점이나 인터넷서점 등의 도서납품업체는 출판사나 도서도매유통사로부터 보다 저렴한 가격으로 도서구입이 가능하나, 상대적으로 재무상태나 거래실적이 열악한 중소형 도서납품업체는 대부분 담보제공, 현금결제 등의 조건을 통해 도서도매유통사로부터 도서를 구입하여 납품한다.

4 도서는 일반도서, 전공도서, 번역도서 등으로 구분되는데, 전공도서나 번역도서는 고가의 도서제작비용, 수입절차 경유 등으로 인하여 일반도서보다 상대적으로 단가가 높다. 출판사 또는 도서도매유통사로부터 납품업체로의 정가 대비 입고가격은 통상 일반도서의 경우 75%, 전공·번역도서의 경우 80% 이상 수준에서 형성된다.

2) 부산광역시립도서관 발주 도서구매 입찰시장 구조 및 실태

가) 부산광역시립도서관 현황

5 부산광역시 지역에서 운영되고 있는 공공도서관은 현재 총 26개이며 운영주체에 따라 부산광역시 교육청 소속 도서관과 부산광역시 각 자치구 소속 도서관으로 분류된다.

6 이 중 부산광역시 교육청 소속 도서관은 총 13개로서 모두 부산광역시립도서관(이하 '부산시립도서관' 이라 한다)이다. 또한 13개 부산시립도서관 중 중앙도서관 수정분관, 중앙도서관분관 부산영어도서관은 중앙도서관 소속으로 운영되고 있다.

7 부산광역시 교육청 소속 13개 부산시립도서관의 2010년 자료구입비 예산액은 약 2,330백만 원으로 구체적 내역은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 부산시립도서관 현황

(2010년 기준, 단위: 천 원)

연번	부산시립도서관명	자료구입비예산액
1	구덕도서관	105,016
2	구포도서관	290,767

3	명장도서관	77,148
4	반송도서관	90,728
5	부전도서관	174,143
6	사하도서관	110,166
7	서동도서관	80,797
8	시민도서관	470,408
9	연산도서관	121,956
10	중앙도서관	229,384
11	중앙도서관분관 부산영어도서관	127,488
12	중앙도서관 수정분관	71,988
13	해운대도서관	380,256
소 계		2,330,245

※ 출처: 한국도서관연감(2010)

나) 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰시장 현황

8 13개 부산시립도서관 중 중앙도서관 소속 도서관 2개를 제외한 11개 부산시립도서관(이하 '11개 부산시립도서관' 이라 한다)은 매년 공개경쟁입찰을 통해 도서를 구매하고 있다. 11개 부산시립도서관의 연간 도서구매 입찰규모는 2009년 1,209백만 원, 2010년 1,341백만 원, 2011년 1,589백만 원 수준이다.

9 부산광역시 지역에는 20개 이상의 도서납품업체가 영업 중이며 <표 1>의 피심인들의 일반현황에서 살펴본 바와 같이 대부분의 사업자가 중소 영세업체로서 별도 매장 없이 도서도매유통사로부터 도서를 구입하여 도서관 등에 납품하고 있다.

10 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰시장에서는 지역대형서점인 영광과 동보서적[1]의 점유율이 높았으나, 동보서적이 경영악화로 인해 2010년 입찰에 참가하지 않게 되자 2010년 입찰부터는 중소형 도서납품업체가 대거 참가함으로써 경쟁이 심화되었다.

11 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰의 참가자격에는 특별한 제한이 없다. 다

1) 영광도서와 함께 부산광역시 지역의 대표적인 대형서점으로서, 경영악화로 인해 2010. 12. 31. 폐업하였다.

만, 입찰을 통해 낙찰자로 선정된 도서납품업체는 해당 도서관의 요청에 따라 수시로 다양한 도서 및 기계 가독형 목록법(MARC)[2] 데이터를 납품할 수 있어야하므로 안정된 도서유통경로, 데이터처리능력 등을 확보하여야 한다. 이러한 이유로 부산광역시 지역에 20개 이상의 도서납품업체들이 영업하고 있음에도 도서구매 입찰에 참가하는 사업자 수는 제한적이라 할 수 있다.

12 아래 <표 4>에서 보는 바와 같이 2009년 6개 사업자, 2010년 6개 사업자, 2011년 10개 사업자만이 매년 11개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에 참가하였으며 피심인들의 입찰 참가비중은 매년 50%이상을 차지하고 있다.

<표 4> 11개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰규모 및 참가자 현황

(단위: 백만 원, %)

연도	입찰규모	입찰참가업체	피심인 수/전체참가자 수 (비율)
2009년	1,209	지편, 영광, 예일, 새학서적, 산방미디어, 동보서적	3/6 (50%)
2010년	1,341	문정, 지편, 영광, 예일, 굿마크케이엘, 산방미디어	4/6 (67%)
2011년	1,589	문정, 지편, 영광, 예일, 지성, 수정서점, 에이스북스, 새학서적, 꽃샘도서, 굿마크케이엘	5/10 (50%)

3) 이 사건 입찰 개요

13 이 사건 입찰 건들은 11개 부산시립도서관 중 4개 도서관이 조달청 나라장터를 이용하여 개별적으로 공고한 입찰 건들로서, 부산광역시 지역에 사업자등록을 한 업체들만이 입찰에 참가할 수 있으며, 예정가격 이하로 투찰한 업체 중 최저가로 입찰한 업체를 낙찰자로 결정하는 최저가 낙찰방식을 적용하고 있다.

14 2011년도 11개 부산시립도서관의 연간 도서구매 입찰공고 세부내역은 아래 <표 5>와 같다.

2) 기계 가독형 목록법(MARC; Machine Readable Cataloging)이란 컴퓨터가 목록 데이터를 식별하여 축적·유통할 수 있도록 코드화한 일련의 메타데이터 표준 형식을 뜻한다.

<표 5> 11개 부산시립도서관의 연간 도서구매 입찰공고 세부내역

(단위 : 천 원)

구분	중앙 도서관	서동 도서관	시민 도서관	사하 도서관	부전 도서관	구포 도서관	연산 도서관	구덕 도서관	명장 도서관	해운대 도서관	반송 도서관
입찰공고	2011.1.13.	2011.1.15.	2011.1.14.	2011.1.14.	2011.1.18.	2011.1.20.	2011.1.19.	2011.1.21.	2011.1.26.	2011.1.26.	2011.1.27.
접수마감	2011.1.20.	2011.1.21.	2011.1.21.	2011.1.21.	2011.1.25.	2011.1.25.	2011.1.26.	2011.1.28.	2011.2.1.	2011.2.1.	2011.2.8.
개찰일	2011.1.21.	2011.1.21.	2011.1.21.	2011.1.21.	2011.1.25.	2011.1.26.	2011.1.26.	2011.1.28.	2011.2.1.	2011.2.1.	2011.2.8.
참가자격	(공통) 부산광역시 내 주된 영업소를 둔 업체										
기초금액	226,211	107,291	227,500	96,250	186,459	265,500	100,100	94,040	93,730	89,847	102,700
예정가격 결정방법	기초금액을 기준으로 ±3%범위 내에서 복수예비가격을 15개 작성하여 입찰에 참여하는 각 업체가 추첨한(2개씩 선택) 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 예비가격을 산술평균한 금액										
낙찰자 결정방법[3]	- 예정가격 이하 투찰자 중 최저가 입찰자 - 동일가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 추첨을 통하여 낙찰자 결정										

* 출처: 조달청 나라장터

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의의 배경

15 2009년 부전도서관 등 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에서 낙찰된 바 있는 동보서적이 경영 악화로 인해 2010년 11개 부산시립도서관 발주 연간 도서구매 입찰에 참가하지 않게 되자, 2010년 입찰부터는 <표 7>에서와 같이 다수의 중소형 도서납품업체들이 입찰에 참가하였고, 특히 입찰에 새롭게 참가한 문정의 경우 입찰 초기부터 예정가격 대비 70% 수준으로 투찰하는 등 경쟁이 심화되었다. 평균 낙찰율[4]은 2009년에는 약 81% 수준이었으나 2010년에는 약 77% 수준으로 하락하였다.

3) 2012년 입찰부터는 낙찰자 결정방법이 변경되어 예정가격 이하로서 최저가로 입찰한 순으로 심사하여 종합평점이 85점(적격통과점수) 이상인 자를 낙찰자로 결정하고, 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우에는 적격심사 결과 최고점수인 자를 낙찰자로 결정하며, 적격심사결과 점수도 동일한 경우에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정한다.

<표 7> 2009~2010년 도서구매 낙찰율 및 낙찰업체[5)]

2009년			2010년		
도서관명	낙찰율(%)	낙찰업체	도서관명	낙찰율(%)	낙찰업체
연산도서관	77.898	새학서적	**시민도서관**	**78.617**	**문정**
해운대도서관	80.262	지편교역	**연산도서관**	**78.722**	**문정**
시민도서관	82.326	영광도서	**구포도서관**	**78.988**	**문정**
구포도서관	82.448	산방미디어	부전도서관	76.732	산방미디어
부전도서관	**80.416**	**동보서적**	명장도서관	76.996	산방미디어
사하도서관	81.895	영광도서	구덕도서관	77.707	산방미디어
서동도서관	**80.841**	**동보서적**	사하도서관	77.361	산방미디어
반송도서관	**82.521**	**동보서적**	서동도서관	76.023	예일문화
명장도서관	**80.497**	**동보서적**	중앙도서관	76.676	굿마크케이엘
중앙도서관	82.374	영광도서	반송도서관	75.315	영광도서
구덕도서관	83.122	예일문화	해운대도서관	76.252	영광도서
평균낙찰율	81.327		77.217		

* 출처: 조달청 나라장터

16 이에 따라, 영광 서홍석 부장, 지편 윤상규 고문, 지성 박홍섭 대표, 예일 허관욱 대표는 2010년 11개 부산시립도서관 발주 연간 도서구매 입찰 당시 낮은 가격으로 투찰하여 평균 낙찰율을 하락시켰던 문정에 대해 항의표시를 하고자 2011. 1. 17. 문정 사무실을 방문하여 문정 김남기 대표를 만났으며, 그 자리에서 2011년 이 사건 입찰과 관련한 합의를 하기에 이르렀다.

2) 합의

17 피심인들은 2011. 1. 17. 경남 김해 장유면 소재 문정 사무실에서 모임(이하 '이 사건 모임'이라 한다)을 갖고, 2011년 11개 부산시립도서관 발주 연간 도서구매 입찰 중 가장 먼저 개찰이 완료되는 중앙도서관, 서동도서관, 시민도서관, 사하도서관(이하 중앙도서관, 서동도서관, 시민도서관, 사하도서관을 통칭할 때에는 '4개 부산시립도서관'이라 한다) 발주 연간 도서구매 입찰[6)]과 관련하여, 저가입찰 등을 통한 과

4) 낙찰율(투찰율)은 예정가격 대비 낙찰금액(투찰금액)을 말하며, 이하 같다.

5) 도서관명은 개찰일시가 빠른 순으로 정렬되어 있다.

6) 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰은 개찰일이 2011. 1. 21.로서 모두 동일하며, 이는 2011년도 11개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰 중 개찰일이 가장 빠른 입찰에 해당한다. 이에 따라 피심인들은

당경쟁을 회피하기 위하여 사전에 4개 부산시립도서관 별 도서구매 입찰의 낙찰예정자를 각각 정하고 최소 마진을 확보할 수 있는 피심인별 적정공급률[7] 수준을 공유하는 방법으로 각 낙찰예정자가 해당 도서관 발주 도서구매 입찰에서 낙찰될 수 있도록 투찰하기로 합의(이하 '이 사건 공동행위'라 한다) 하였다.

18 피심인들은 도서 중 가장 큰 납품비중을 차지하는 일반도서의 입고가격, 회사운영경비 등을 고려할 때 자신들이 최소 마진을 확보하면서 납품할 수 있는 적정공급률 수준이 기초금액 대비 85% 정도임에 모두 공감하였으며, 피심인별 구체적인 적정공급률 수준에 대하여는 각자의 회사규모나 거래실적 등을 감안하여 영광은 83~85%, 문정은 85%, 지성과 예일은 86%, 지편은 87% 정도임을 공유하였다.[8] 다만, 중앙도서관 발주 도서구매 입찰의 경우 다른 도서관과 달리 납품단가가 높고 납품도서의 확보가 용이하지 아니한 다문화서적, 영어서적 등이 납품 대상에 다수 포함되어 있어 낙찰예정자인 문정의 적정공급률 수준은 위에서 살펴본 85% 정도 보다는 더 높게 형성되어 피심인들 간에 공유되었던 것으로 보인다[9].

19 피심인들이 사전에 낙찰예정자를 결정하고 서로의 적정공급률 수준을 감안하여 투찰하기로 합의한 사실은 다음과 같은 증거를 통해 인정된다.

20 첫째, 피심인들은 2011. 1. 17. 문정 사무실에서 도서구매 입찰을 실시하는 4개 부산시립도서관 별로 각각 낙찰예정자를 결정하고 이를 표(당해 표에는 별도의 제목이 표기되어 있지 않으나 피심인들의 진술내용을 고려하여 이하에서는 '도서관배정표'라 지칭한다)[10]로 작성하여 서명하였다.[11]

자신들 이외의 다른 업체들도 입찰에 참가할 가능성이 있다는 점을 인식하고 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에서의 낙찰자가 합의 내용대로 결정되지 않을 경우 그 이후 입찰 부터는 각자의 판단에 따르기로 하자는 합의(해제조건부 합의)를 하였다. 이는 영광 서홍석 부장, 지편 윤상규 고문의 진술에 의해 인정된다.

7) '적정공급률'은 출판사 또는 도서도매유통사로부터의 도서입고가격 등을 감안하여 최소마진을 확보하면서 발주처에 납품할 수 있는 기초금액 대비 공급가격의 비율을 의미한다.

8) 피심인들이 낙찰예정자의 적정공급률 수준이 어느 정도인지 공유한 상태에서, 낙찰예정자를 제외한 나머지 피심인들은 낙찰예정자의 적정공급률 수준을 감안하여 이보다 더 높게 투찰함으로써 낙찰예정자가 낙찰되도록 하는 합의를 한 것이므로 결국 투찰율을 합의한 것과 다름이 없다 할 것이다.

9) 이 사건 모임에서 피심인들은 중앙도서관 발주 도서구매 입찰과 관련하여 문정을 낙찰예정자로 결정하고는, 그 적정공급률 수준이 어느 정도인지 확정하지는 않았으나 문정 이외에는 90%에 근접하게 투찰하기로 합의하였다.

<표 8> 도서관배정표

부산도서관		
업체	도서관명	서명(싸인)
예일	서동, 반송	
지편	구덕, 사하	
SG라이뮤	금정	
영광	시민, 해운대②	
지성	구포	
문정	중앙, 연산, 명장, 부전	

21 둘째, 피심인들이 낙찰예정자 및 적정공급률 수준에 대해 논의한 사실은 이 사건 모임에 참석한 영광 서홍석 부장, 지편 윤상규 고문, 지성 박홍섭 대표, 예일 허관욱 대표, 문정 김남기 대표 진술에 의해서도 확인된다.

<표 9> 영광 서홍석 부장 2011. 10. 13. 진술조서(발췌)

문6) 모임에서 참석자들 간에 논의된 내용은 구체적으로 무엇입니까?
답6) 이 과정에서 2011년도 입찰에서는 과당경쟁을 피하고 최소 마진으로 확보하는 방향으로 입찰에 참가하자고 논의하였습니다. 그 방법으로 거래실적, 지리적 위치 등을 고려하여 낙찰받을 12개 부산지역 공공도서관[12]을 각각 선정하기로 합의하

10) 피심인들이 향후 SG라이뮤가 입찰담합에 참가할 가능성을 고려하여 도서관배정표에 SG라이뮤를 금정도서관 발주 입찰의 낙찰예정자로 표기한 것으로 보이나, SG라이뮤는 이 사건 모임에 참석하지 아니한 점, 이 사건 모임 이후 피심인들이 합의 내용에 대해 SG라이뮤와 연락한 사실이 없는 점, 금정도서관은 부산광역시 금정구 소속 도서관으로서 피심인들이 합의 대상으로 삼은 교육청 소속 부산시립도서관이 아닌 점 등을 종합적으로 고려하여 SG라이뮤는 피심인에서 제외한다.

11) 피심인들은 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰의 결과가 이 사건 모임에서의 합의 내용대로 이루어질 것을 전제로 나머지 7개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에 대해서도 각각 낙찰예정자를 결정하여 도서관배정표에 기재하고 서명하였던 것으로 보인다.

였고 이에 따라 도서관배정표를 작성하고 각각 서명하였습니다. 또한 각 업체는 업체마다 최소 마진을 확보하여 납품할 수 있는 최소한의 적정공급가(할인율)를 서로에게 알려주고 도서관배정표에 따라 낙찰업체 이외의 업체는 이 적정공급가를 감안하여 투찰하도록 합의하였습니다.

<표 10> 영광 서홍석 부장 2011. 10. 14. 확인서(발췌)

영광도서는 출판사에서 공급받는 도서가 일반도서, 전문서적, 어린이교양도서 등의 공급률은 70%~85%정도라고 이야기를 했고 납품은 83%~85%정도가 되어야 심부름값이라도 된다고 얘기를 했다.(중략) 이렇게 이야기가 되니까 지편, 예일, 지성등은 공급받을 수 있는 조건이 영광도서보다 불리한 조건에 있지만 납품 적정 공급가는 86%~87%정도 선이 되어야 한다고 하였다.(중략) 이 부분에 대하여(86%~87%) 참석한 업체들 모두는 공감을 표시하면서 지편은 87%, 예일은 86%, 지성 86%, 문정은 85% 이상 되어야 납품할 수 있는 적정가라고 말했다.(중략) 다만 문정업체는 중앙도서관 입찰에 있어서 다문화도서, 영어도서 등이 입찰 조건에 있어 다문화도서와 영어도서는 출판사에서 공급받는 공급율이 국내도서보다 높기 때문에 90%이상 입찰 볼 것이라고 했는데 다른 업체들은 그것은 너무 높다고 하였고 문정은 그래도 90% 넘게 투찰 넘게 보겠다고 하였는데 다른 업체들이 우리는 90%에 가까운 80%후반 투찰할테니(중략)

<표 11> 지편 윤상규 고문 2011. 10. 14. 진술조서(발췌)

문6) 모임에서 참석자들 간에 논의된 내용은 구체적으로 무엇입니까? 답6) 이 과정에서 2011년도 입찰에서는 저가입찰 등 과당경쟁을 피하고 최소 마진으로 확보하여 시장을 지킬 수 있도록 부산지역 대표서점인 영광도서를 필두로 우리끼리라도 정상적으로 입찰에 참가하자고 논의하였습니다. 그 방법으로 거래실적, 지리적 위치 등을 고려하여 낙찰받을 12개 부산지역 공공도서관[13]을 각각 선정하기로 합의하였고 이에 따라 도서관배정표를 작성하고 각각 서명하였습니다. 또한 각 업체는 업체마다 최소 마진을 확보하여 납품할 수 있는 최소한의 적정가격을 서로에게 알려주고 도서관배정표에 따라 낙찰업체 이외의 업체는 이 적정공급가를 감안하여 투찰하도록 합의하였습니다. (중략) 각 업체의 적정공급가는 영광도서는 정가대비 83~5%, 예일, 지편교역, 지성은 85~6%을 얘기하였으며 문정은 잘 기억이 나지 않습니다.

12) 11개 부산시립도서관과 금정도서관을 말하는 것으로 보인다.

<표 12> 지성 박홍섭 대표 2011. 10. 26. 진술조서(발췌)

문6) 모임에서 참석자들 간에 논의된 내용은 구체적으로 무엇입니까?
답6) 이 과정에서 2011년도 입찰에서는 과당경쟁을 피하고 최소 마진으로 확보하는 적정 할인률로 입찰에 참가하자고 논의하였습니다. 부연하자면, 당시 모임참석자들이 얘기한 적정 할인율은 기존 2009년 공공도서관에 공급하였던 80% 전후 수준의 가격을 의미하며 2011년도 입찰에서는 이보다 낮은 가격으로 참가하지 말고 적정 할인율 수준에 맞춰 입찰에 참가하자고 논의되었습니다. 또한 거래실적, 지리적 위치 등을 고려하여 낙찰받고 싶은 12개 부산지역 공공도서관을 각각 얘기하였고(저는 구포도서관을 얘기하였습니다) 이에 따라 도서관표를 작성하고 각각 서명하였습니다.

<표 13> 예일 허관욱 대표 2011. 10. 27. 진술조서(발췌)

문6) 모임에서 참석자들 간에 논의된 내용은 구체적으로 무엇입니까?
답6) 김남기 문정 대표에게 2010년도 부산지역 공공도서관 도서구매 입찰에서 정상가격보다 낮은 가격으로 투찰하여 다른 사업자들이 사업에 어려운 것에 대해 항의하였고, 모두 어려운 상황이므로 2009년 입찰을 감안할 때 적정한 가격수준으로 입찰에 참가해달라고 요구하였습니다. 적정한 가격수준은 각 업체마다의 상황이 다르긴 하지만, 대개 도서납품업자들은 입고율, 최소마진 등을 고려할 때 정가 대비 80~85% 수준정도는 납품이 되어야 하므로 이 수준을 의미하며 이에 대해서 대부분의 납품업자가 알고 있는 사실입니다. 이 과정에서 2011년도 입찰에서는 우리끼리라도 과당경쟁을 피하고 적정한 가격수준으로 입찰에 참가하자고 논의하였습니다. 그러면서 참석자들 간에 낙찰받고 싶은 도서관을 얘기해보고 이왕이면 우리끼리라도 양보해주자는 논의가 있었습니다. 그래서 각 업체마다 거래실적, 지리적 위치 등을 고려하여 12개 부산지역 공공도서관 중 낙찰받고 싶은 도서관을 각각 선정하였고 이에 따라 도서관배정표를 작성하고 각각 서명하였습니다.

<표 14> 문정 김남기 대표 2011. 11. 22. 진술조서(발췌)

문8) 모임에서 참석자들간에 논의된 내용은 구체적으로 무엇입니까?
답8) 업계가 전반적으로 사정이 너무 안 좋다보니까 물류비나 인건비 절감 등 비용절감을 할 수 있는 방안이 무엇이 있는지에 대해 얘기하였고 인근 지역에 있는 우리끼리라도 출혈경쟁을 피해보자는 얘기를 나누었습니다. 출혈경쟁을 피해보자는 논의과정에서 물류비 절감 등을 고려하여 지리적으로 가까운 도서관을 각 참석업

13) 11개 부산시립도서관과 금정도서관을 말하는 것으로 보인다.

체마다 선정하기로 합의하였고 우리끼리라도 배정표 상의 도서관들에 대해서는 도와주자는 의미에 따라 도서관배정표를 작성하고 각각 서명하였습니다. 또한 업체마다 최소 마진을 확보하여 납품할 수 있는 최소한의 적정공급가(할인율)에 대해 공공도서관의 경우 현실적으로 마크비, 수서공간 확보 등을 고려하여 실제 공급가는 85% 정도는 받아야 한다는 사실에 대해 공감하였습니다.

3) 합의의 실행

22 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피심인들은 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에 참가하면서 이 사건 모임에서의 합의 내용대로 실행하였던 것으로 인정된다.[14)]

23 첫째, 아래 <표 17>에서 보는 바와 같이 피심인들이 서명한 도서관배정표에 나타난 4개 부산시립도서관 별 낙찰예정자와 실제 투찰에 있어서 피심인들 중 최저가로 투찰한 자(투찰 1순위자)가 서로 일치한다.

<표 15> 도서관배정표 상의 4개 부산시립도서관 낙찰예정자와 실제 투찰 순위 비교

도서관	도서관배정표 상의 낙찰예정자	피심인들간 실제 투찰 순위	
중앙도서관	**문정**	1	**문정**
		2	지편
		3	영광
		4	지성
서동도서관	**예일**	1	**예일**
		2	지편
		3	영광
시민도서관	**영광**	1	**영광**
		2	지편
		3	예일
사하도서관	**지편**	1	**지편**
		2	영광
		3	예일

14) 한편, 피심인들은 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰의 결과 이 사건 모임에서의 합의 내용대로 낙찰자가 결정되지 않을 경우 이후 입찰 건부터는 합의의 실행을 종료하기로 하였는 바, 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰 이후 실시된 나머지 7개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에서의 실제 투찰율 및 투찰 순위 등으로 미루어 볼 때, 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰 이후의 입찰에서부터는 합의에 기한 실행행위를 종료한 것으로 보인다. 특히 구포도서관 발주 도서구매 입찰부터는 대부분의 피심인들이 합의 이전 수준의 투찰율로 입찰에 참가하였는바, 각자의 독자적 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 투찰율을 낮게 조정하는 등 합의에 반하는 행위를 한 것으로 보인다.

24 둘째, 예정가격이 공개되지 않은 상태에서 기초금액을 근거로 투찰하는 입찰 상황임을 감안할 때, 아래 <표 18>과 같이 피심인들의 기초금액 대비 투찰금액으로 미루어 피심인들이 사전에 공유한 낙찰예정자의 적정공급률 수준을 감안하였음을 알 수 있다.

<표 16> 피심인들의 4개 부산시립도서관 별 투찰결과[15]

도서관	업체명	투찰금액/ 예정가격(%)	투찰금액/ 기초금액(%)	낙찰 예정자	적정공급률
중앙도서관	문정	88.312	89	문정	문정: 85%를 초과하는 수준[16]
	지편	89.205	89.9		
	영광	89.295	89.99		
	지성	89.304	90		
서동도서관	예일	86.851	86.8	예일	예일: 86%
	지편	87.952	87.9		
	영광	88.042	87.99		
시민도서관	영광	85.422	85	영광	영광: 83~85%
	지편	88.335	87.9		
	예일	90.424	89.98		
사하도서관	지편	87.038	86.9	지편	지편: 87%
	영광	87.939	87.8		
	예일	89.141	89		

25 셋째, 2010년 입찰결과 평균 낙찰율은 77.217%이었으나, 피심인들의 2011년 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에서의 투찰율은 85% 이상이다. 이는 피심인들이 2011년 입찰에서 저가입찰행위를 방지하고 최소 마진을 확보할 수 있도록 낙찰예정자의 적정공급률 수준을 감안하여 투찰하기로 한 합의 내용에 따른 결과라 할 수 있다.

26 넷째, 영광 서홍석 부장, 지편 윤상규 고문의 진술을 통하여 피심인들은 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에서 합의 내용대로 실행하였음을 확인할 수 있다.

15) 실제 투찰결과, 중앙도서관 발주 도서구매 입찰에서는 문정이 낙찰자로 결정되었으나, 나머지 서동도서관, 시민도서관, 사하도서관 발주 각 도서구매 입찰에서는 피심인들 이외의 다른 사업자가 낙찰자로 결정되었다.

16) 주 9)의 내용과 동일하다.

<표 17> 영광 서홍석 부장 2011. 10. 13. 진술조서(발췌)

문10) 위 모임 합의 이후 실제 중앙도서관 도서구매 입찰에 대해 말씀하여 주십시오 답10) 문정이 사전에 알려준 적정공급가를 감안하여 본인은 합의내용대로 투찰하였고 다른 업체도 동일한 방법으로 투찰한 것으로 알고 있으며 합의내용대로 문정이 낙찰되었습니다. 문11) 서동, 시민, 사하도서관 도서구매 입찰에 대해 말씀하여 주십시오 답11) 이 때도 모두 사전에 알려준 적정공급가를 감안하여 투찰하였으나, 에이스북스와 새학서적이 저희 투찰가격보다 낮은 금액으로 투찰하는 바람에 이들이 낙찰받아 합의내용이 실현되지 못하였습니다.

<표 18> 지편 윤상규 고문 2011. 10. 14. 진술조서(발췌)

문11) 위 모임 합의 이후 2011. 1. 21. 중앙, 서동, 시민, 사하도서관 도서구매 입찰에 대해 말씀하여 주십시오 답11) 우리뿐만 아니라 다른 참석업체 모두 모임에서 얘기된 적정가격을 감안하여 합의내용대로 투찰한 것으로 알고 있습니다. 중앙도서관은 영어서적, 다문화서적이 포함된 특수한 경우이어서 합의내용대로 문정이 낙찰되었으나, 서동・시민・사하도서관의 경우는 합의내용대로 투찰하였으나 에이스북스와 새학서적이 저희 투찰가격보다 낮은 금액으로 투찰하는 바람에 이들이 낙찰받아 합의내용이 실현되지 못하였습니다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[17)]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖

17) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다

에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[18]

제33조(경매·입찰 담합의 유형)

법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

27 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재여부

28 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 4개 부산시립도서관 발주 도서 구매 입찰에 참가하면서 사전에 모임을 통해 낙찰예정자를 결정하고 적정공급률 수준을 공유하여 낙찰예정자가 낙찰받도록 투찰하기로 한 것은 상호간의 경쟁을 제한함으로써 자신들의 경제적 이익을 극대화하고자 한 피심인들의 합치된 의사의 결과

18) 2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다.

에 해당하므로 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하고 있는 사업자들이 공동으로 입찰에 있어 낙찰자, 투찰가격을 결정하는 행위를 할 것을 합의한 행위에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

29 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

30 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[19]

31 한편, 사업자들이 사전에 낙찰예정자 및 투찰율을 결정한 행위는 입찰에 있어 공동행위 참여자들의 낙찰 가능성을 증대시킴으로써 공동행위 참여자들의 이익을 증진하고 상호간의 경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 낙찰자 및 낙찰율의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로, 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.

32 이 사건 공동행위는 낙찰예정자 및 투찰율을 사전에 결정한 것으로 경성공동행위에 해당하여 효율성 증대효과를 발생시킨다고 볼 수 없는 점, 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰의 경우 입찰에 참가한 사업자는 피심인들 중 3~4개사를 포함해 입찰건별로 5개사에 불과하여 피심인들이 당해 입찰의 결과에 영향을 미칠 수 있었다는 점, 피심인들이 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에서 2010년 평균 낙찰율보다 약 10%p 정도 높은 투찰율로 투찰한 것을 볼 때 피심인들의 행위는 공개경쟁입찰을 통한 비용절감효과를 봉쇄함으로써 결과적으로 부산시립도서관의 예

19) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

산 낭비를 초래할 수 있다는 점 등을 고려할 때 피심인들의 행위는 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰시장에서 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

다) 소결

33 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이, 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위로 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

34 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 4개 부산시립도서관이 발주한 연간 도서구매 입찰 시장에서 경쟁제한효과만을 발생시키는 것이 명백하므로 향후 위반행위의 재발을 방지하기 위하여 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것) 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것) 제61조, 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것, 이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 2. 다. (1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련매출액

35 피심인들은 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰에서의 낙찰예정자와 투찰율을 합의하였으므로, 피심인들의 관련매출액은 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰과 관련한 계약금액 또는 예정가격에서 부가가치세를 제외[20]한 654,161,200원[21]으로 한다.

20) 4개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰 관련 계약금액 또는 예정가격은 도서 납품과 기계 가독형 목록법(MARC) 데이터 제공에 대한 금액으로서, 도서류는 부가가치세법 제12조 제1항 제1호 및 동법 시행령 제32조 제1항에 따라 부가가치세 면세 품목이며, 기계 가독형 목록법(MARC) 데이터 제공은 부가가치세 과세대상이다.

2) 기본과징금의 산정

36 이 사건 공동행위는 경쟁질서를 저해하는 효과만 발생하여 위반행위의 중대성의 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당되므로 부과기준율은 7~10% 범위에서 적용하되, 피심인들의 위반행위가 2011년도 11개 부산시립도서관 발주 도서구매 입찰 건 중 4개 도서관 발주 입찰 건에 한정되는 점, 위반행위의 파급효과가 부산광역시 지역에 한정되는 점 등을 감안하여 7.0%의 부과기준율을 적용한다.

37 한편 입찰담합의 경우에도 응찰하지 아니하였거나 입찰에 참가하여 탈락한 자에 대해서는 기본과징금을 2분의 1 범위 내에서 감액할 수 있는 바, 미응찰건, 탈락건에 대하여 기본과징금의 2분의 1을 감액한 피심인별 기본과징금은 다음 <표 19>의 내용과 같다.

<표 19> 피심인별 기본과징금

(단위: %, 원)

피심인	입찰건	관련매출액	부과기준율[22]	기본과징금
영광	중앙 도서관	225,579,208	3.5	7,895,272
	서동 도서관	106,961,816	3.5	3,743,663
	시민 도서관	225,772,627	3.5	7,902,041
	사하 도서관	95,847,549	3.5	3,354,664
계		654,161,200	-	22,895,640
지성	중앙 도서관	225,579,208	3.5	7,895,272
	서동 도서관	106,961,816	3.5	3,743,663
	시민 도서관	225,772,627	3.5	7,902,041
	사하 도서관	95,847,549	3.5	3,354,664
계		654,161,200	-	22,895,640
지편	중앙 도서관	225,579,208	3.5	7,895,272
	서동 도서관	106,961,816	3.5	3,743,663
	시민 도서관	225,772,627	3.5	7,902,041
	사하 도서관	95,847,549	3.5	3,354,664
계		654,161,200	-	22,895,640

21) 중앙도서관 발주 도서구매 입찰의 경우 피심인들 중 문정이 낙찰되었으므로 그 계약금액을 관련매출액으로 하고 서동, 시민, 사하 도서관 발주 각 도서구매 입찰의 경우 피심인들 중 낙찰자가 없으므로 예정가격을 관련매출액으로 한다.

문정	중앙 도서관	225,579,208	7	15,790,544
	서동 도서관	106,961,816	3.5	3,743,663
	시민 도서관	225,772,627	3.5	7,902,041
	사하 도서관	95,847,549	3.5	3,354,664
계		654,161,200	-	30,790,912
예일	중앙 도서관	225,579,208	3.5	7,895,272
	서동 도서관	106,961,816	3.5	3,743,663
	시민 도서관	225,772,627	3.5	7,902,041
	사하 도서관	95,847,549	3.5	3,354,664
계		654,161,200	-	22,895,640

3) 의무적 조정과징금의 산정

38 피심인들의 행위는 위반행위의 기간 및 횟수 등에 의한 조정사유에는 해당하지 않는 등 의무적 조정사유에 해당사항이 없으므로, 위의 기본과징금과 동일한 금액을 의무적 조정과징금으로 한다.

4) 임의적 조정과징금의 산정

39 지편은 조사단계부터 일관되게 행위사실을 인정하면서 이 사건 공동행위의 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 적극 협력한 점을 고려하여 의무적 조정과징금의 30%를 감경하고, 영광, 지성, 문정, 예일은 조사단계 이후 공정거래위원회의 심리종결 전에 행위사실을 인정하는 진술을 한 점을 고려하여 의무적 조정과징금의 15%를 각각 감경한다.

40 또한 서동도서관, 시민도서관, 사하도서관 발주 각 도서구매 입찰건에서는 피심인들 중 낙찰자가 없으므로 합의의 효과가 있다고 보기 어려운 점 등을 고려하여 과징금고시 Ⅲ. 3. 다. (10) 규정에 따라 서동도서관, 시민도서관, 사하도서관 발주 도서구매 입찰 건과 관련하여 산정된 의무적 조정과징금 해당 부분에 대해서는 각 피심인별로 10%를 감경한다.

22) 이 사건 공동행위에 대한 부과기준율은 모두 7%이나, 각 피심인별 미응찰건 또는 탈락건에 대해서는 기본 과징금의 2분의 1을 감액한 바, 감액한 입찰건에 대해서는 편의상 부과기준율을 3.5%로 나타내었다.

<표 20> 피심인별 임의적 조정과징금

(단위: %, 원)

피심인	입찰건	의무적 조정과징금	감경율	임의적 조정과징금
영광	중앙 도서관	7,895,272	15	6,710,981
	서동 도서관	3,743,663	25	2,807,747
	시민 도서관	7,902,041	25	5,926,530
	사하 도서관	3,354,664	25	2,515,998
계		22,895,640	-	17,961,256
지성	중앙 도서관	7,895,272	15	6,710,981
	서동 도서관	3,743,663	25	2,807,747
	시민 도서관	7,902,041	25	5,926,530
	사하 도서관	3,354,664	25	2,515,998
계		22,895,640	-	17,961,256
지편	중앙 도서관	7,895,272	30	5,526,690
	서동 도서관	3,743,663	40	2,246,197
	시민 도서관	7,902,041	40	4,741,224
	사하 도서관	3,354,664	40	2,012,798
계		22,895,640	-	14,526,909
문정	중앙 도서관	15,790,544	15	13,421,962
	서동 도서관	3,743,663	25	2,807,747
	시민 도서관	7,902,041	25	5,926,530
	사하 도서관	3,354,664	25	2,515,998
계		30,790,912	-	24,672,237
예일	중앙 도서관	7,895,272	15	6,710,981
	서동 도서관	3,743,663	25	2,807,747
	시민 도서관	7,902,041	25	5,926,530
	사하 도서관	3,354,664	25	2,515,998
계		22,895,640	-	17,961,256

5) 부과과징금의 결정

41 피심인들이 모두 중소사업자인 점, 입찰에 참여한 전체 사업자들 중 일부인 피심인들이 낙찰예정자 및 투찰율에 대하여 합의하고 이를 실행한 것으로서 관련 시장에서의 경쟁제한효과가 현저하지 아니하다는 점 등을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가.

(1) 및 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 임의적 조정과징금의 50%를 감액한 후 백만 원 미만 금액을 절사하여 부과과징금을 결정한다. 이에 따른 피심인별 부과과징금은 아래 <표 21>과 같다.

<표 21> 피심인별 부과과징금

(단위: %, 원)

	임의적조정과징금	감경율	부과과징금
영광	17,961,256	50	8,000,000
지성	17,961,256	50	8,000,000
지편	14,526,909	50	7,000,000
문정	24,672,237	50	12,000,000
예일	17,961,256	50	8,000,000

4. 결론

42 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금부과에 대하여는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 8월 10일

의 장	위 원	김 학 현
	위 원	장 용 석
	위 원	박 병 형